Litterae de iuribus Archiepiscopi bariensis et privilegiis Basilicae S. Nicolai

Leo XIII · 1890-11-08 · Latin

L I T T E R A E apostolicae Sanctissimi D. N. L e o n i s X I I I ; de iuribus Archiepi- scopi bariensis et privilegiis magni P r i o r i s Basilicae s. Nicolai.

P r a e c l a r a i n t e r m o n u m e n t a , q u a e m a i o r u m p i e t a s iii Italia excitavit, m e r i t o c e n s e t u r s a c r a B a r i e n s i s A e d e s i n h o n o r e m c o n d i t a s . Nicolai E p i s c o p i M y r e n s i s , cui s t u d i u m t u e n d a e f i d e i in Nicaena Synodo explicatum, aliaeque virtutes egregiae iustam m e r u e r e a p u d p o s t e r o s v e n e r a t i o n e m . - N o b i l e m h u i c A e d i fe- cere famam c u m artis o r n a m e n t a et opera a n t i q u a m testanda f i d e m , t u m m a x i m e ipsius sancti Episcopi reliquiae, q u a s e x Asia advectas, idem t e m p l u m osservai, et signa indubia p r a e - s e n t i s opis, q u a m c o n s t a n t e r e x p e r t i s u n t Barii c i v e s e t alii q u o t q u o t c o l e n d i m a g i s q u a m v i s e n d i s t u d i o illuc a c c e d u n t . Q u o f a c t u m est, u t Basilica h a e c n o n m o d o c i v i u m e t a d v e n a r u m e tota Italia q u a m p l u r i u m , s e d et p e r e g r i n o r u m e dissitis c o n f l u e n - t i u m o r i s f r e q u e n t i a et r e l i g i o n e c e l e b r e t u r . - Qui e t i a m p l u r e s e x P r i n c i p i b u s , q u i B a r i u m t e n u e r u n t in ditione s u a , n o m i n a - tim q u e r e x Siciliae R o g e r i u s , q u o i n s t r u c t i o r e s s e t o p i b u s e t a d v e r s u s h o m i n u m i n i u r i a s tutior, m u l t a e i d e m m u n i f i c e tri- buerunt. I n p r i m i s v e r o R o m a n i Pontifices p r a e d e c e s s o r e s N o s t r i , p r a e s e n t e U r b a n o I I q u i T e m p l u m c o n s e c r a v i t , illud p r o s e q u u t i s u n t favore suo, in tutela et patrocinio h a b u e r u n t immediato, q u o d n u n q u a m fuit s a e c u l i s v o l v e n t i b u s i n t e r m i s s u m , a c P r i n - c i p u m m e r i t i s liberaliter p r a e m i a r e p e n d e r u n t , insignia e l a r g i e n - t e s privilegia in d u l g e n t i a p r o p e s i n g u l a r i . - A t v e r o n e q u e h a e c privilegia, n e q u e p a t r o c i n i u m civilium i m p e r a n t i u m efficere p o - tuerunt, ut aedes sacra et Capitulum ab ordinaria Pastoris, qui Dioecesi p r a e e s t , i u r i s d i c t i o n e e x i m e r e t u r . C o n s t a t i m o t u t e l a m i p s a m a S u m m i s P o n t i f i c i b u s nullo medio, s i v e i m m e d i a t e s u - sceptam, n o n eo valere, ut locus aut coetus aliquis e x e m p t u s sit a b O r d i n a r i i i u r i s d i c t i o n e , nisi e x e m p t i o d i s e r t e e x p l i c a t e q u e s e u , ut de i u r e dicitur, dispositive c o n c e s s a sit. - P l u r i e s q u i d e m d e e x e m p t i o n e Basilicae B a r i e n s i s c o n t r o v e r s i a e e x c i t a e s u n t , et a d A p o s t o l i c a e S e d i s i u d i c i u m d e l a t a e ; a t s a c r a Consilia P a - Tom. XXIII, fase. OCLXXIII. 33

t r u m C a r d i n a l i u m , q u a e S u m m i Pontificis n o m i n e h u i u s m o d i iudiciis p r a e s u n t , i t e r u m i t e r u m q u e a d v e r s u s e x e m p t i o n i s a d - s e r t o r e s p r o n u n t i a r u n t , e a s q u e s e n t e n t i a s Pontificia s a n c t i o f i r - m a v i t . - N i h i l o s e c i u s et in p r a e s e n s c o n t e n d i t u r , illud fuisse in- d u l t u m q u o d r e v e r a n u n q u a m c o n c e s s u m fuit, e t p e n e p u b l i c i c r i m i n i s loco h a b e t u r , facta a p u d s a c r a s , q u a s d i x i m u s , Con- g r e g a t i o n e s e x p o s t u l a t i o . E o d e m u m d e v e n t u m est a q u i b u s d a m , ut non m o d o Archiepiscopi Bariensis auctoritatem spernerent, s e d et s u p r e m a m , o r d i n a r i a m , i m m e d i a t a m R o m a n i Pontificis p o t e s t a t e m r e i i c e r e n t i n e a c a u s a , q u a e a d e c c l e s i a s t i c a m iuris- d i c t i o n e m pertinet, r e b u s q u e m e r e s p i r i t u a l i b u s c o n t i n e t u r . - Quae exinde oborta s u n t et a d h u c oboriantur scandala, defiere m a g i s q u a m m e m o r a r e p r a e s t a t . Satis sit i n n u i s s e , o b t e n t u t u e n d i privilegia illius Basilicae e t Cleri, q u a e o p i n i o n e q u o r u m d a m n o n v e r i t a t e n i t u n t u r , g r a v i t e r laesa fuisse d e b i t a e o b e d i e n t i a e officia, e t s u p r e m a m R o m a n i Pontificis p o t e s t a t e m i n c o n t e m - p t u m et invidiam vocari. E q u i d e m i n h a c t a n t a rei g r a v i t a t e , officio N o s t r o v i d e r e n t u r d e e s s e , nisi o m n i n i t e r e m u r o p e , h u i u s c o n t e n t i o n i s f l a m m a m restinguere, et cavere ne qua in posterum instaurandi certami- nis detur occasio. Itaque e re esse c e n s u i m u s s u p r e m a Nostra a u c t o r i t a t e definire p e r L i t t e r a s h a s c e N o s t r a s , q u a e m u t u a sit i u r i u m et officiorum ratio i n t e r O r d i n a r i u m B a r i e n s e m , et Ba- silicam s . Nicolai e i u s q u e m a g n u m P r i o r e m , C a p i t u l u m et Clerum. Q u u m a u t e m n o n p a u c a sint, d e q u i b u s a m b i g e n d i o m n i s e s t r a t i o s u b l a t a , r e c o l i m u s i m p r i m i s , s a c r a m C o n g r e g a t i o n e m d e c r e t o r u m S y n o d i T r i d e n t i n a e i n t e r p r e t u m q u a e s t i o n e s dirimente m a l i a s alio t e m p o r e sibi p r o p o s i t a s , p r o b a n t i b u s N o b i s vel D e c e s s o r i b u s N o s t r i s , h a e c s t a t u i s s e q u a e infra s c r i p t a sunt : N o n c o n s t a r e , B a s i l i c a m S . Nicolai e i u s v e m a g n u m P r i o r e m , Capitulum et Clerum exemptos esse ab ordinaria Archiepiscopi Bariensis iurisdictione, a d e o q u e eidem Archiepiscopo o r d i n a r i u m i u s e s s e p e r a g e n d a e visitationis p a s t o r a l i s in B a s i l i c a m , eccle- sias eidem unitas, M a g n u m P r i o r e m virosque praedictos, eos- q u e Synodi dioecesanae adesse oportere : - Archiepiscopo, ac, s e d e vacante, Vicario capitulari privative facultatem c o m p e t e r e a p p r o b a n d i c o n f e s s a r i o s , s a c r a s f i d e l i u m h o m o l o g e s e s in Basilica excepturus, ac

presbyteros qui Sanctissimum Viaticum magno

Priori, Canonicis et Clero Basilicae administrent: - Nemini licere in eo templo absque Ordinarii venia, sacras habere conciones aut publicare indulgentias, aliasque gratias spirituales: - Non posse magnum Priorem concedere litteras dimissorias Clericis eiusdem Basilicae, sede osquisacris initiari velint, illas debere ab Archiepiscopo accipere: - magnum Priorem, Capitulum et Clerum Basilicae tenerisacrispompis, quaeprocessionesau-diunt, interesse, soliquemagnoPriorilicere abiisabesse, Ar-chiepiscopalisedevacante: - In ordineprocedendi, etsisedesvacet, oportere Capitulum S. Nicolai primasconcedere Capitulo Cathedralis Ecclesiae: — Abeademe Cathedrali Ecclesiateneri Capitulum S. Nicolai, etiamsedevacante, oleainfirmorum ac- cipere. Vicissimpronunciatum fuit: admittendosesseabArchiepi- scopo adolescentes idoneos, quos magnus Prior poposcerit in Basilicae ministerium, nontamenplures quam triginta, operam-quedatamabiisdem Clericis quiin Basilicae famulatuper trien-nium fuere, triennaleservitiumiureconstituere ad effectum or-dinumsuscipiendorum. — Quodveroadsacrameorumdemcle-ricorum ordinationem attinet, statutum est, eos a magno Prioresistendosesse Archiepiscopo, ethuiciusesse illos rite examini-nandi, quintamenpossitrepellerenisi excausa, canonicoiure probata. Iamveroquamvishisceomnibusplenavisconstetacstabilerobur, quippe definita sunt, causaplane cognita et Pontificia sanctione communita, attamen ne qua supersit vera aut praetexta ratio ambigendi, tergiversandi, detrectandae frustrandaeve re-rum recte iudicatarum exequutionis, Nos ex plenitudine Aposto- licae potestatis, quae nullis praegressis actis nulla quehumanaauctoritateminui autcircumscribipotest, praedictasdelibera-tiones confirmantes, decernimusac declaramus Basilicam Barien- sem S. Nicolai eiusque magnum Priorem, Capitulumet Clerum minimeexemptosesseaiurisdictioneOrdinarii illius civitatis, imoeidemsubesse; necmagnum Priorem ullamhabere iuris-dictionem quasiepiscopalemineamBasilicam vel loca attigua, velecclesiasunitas, neque ei licere quavisrationeimpedireiniis locis iurisdictionis Ordinarii exercitium. Ad haec decernimus ac declaramus: I. Magno Priori iusessemodicae coercitionis in suum cle-rum; atque hinc posseipsum directe omnia iubere, quaead

interiorem Basilicae disciplinam, cleri ordinemac functionum* tempuspertinent, ideo queintra Basilicaeambitumetin levio- ribusculpisaequasdelinquentibuspoenas infligere, manentetameninreliquis, etiam quodadpunitionemattinet, ordinaria,, sive, quatenusopussit, a Sede Apostolica delegata Archiepiscopi plena et incolumi potestate. II. Non licere Archiepiscopo magnum Priorem censuris illi— gareneque Basilicamsub iicereinterdicto, nisi priusab Aposto- lica Sede venia fuerit impetrata. III. Fasessema gno Priori, intra Basilicae ambitum, Pontifi- calibusinsignibusuti, iuxtaprivilegiaa Summis Pontificibusin- dulta, atqueextra ecclesiam iis uti indumentisquae roehetus et manteleta dicuntur, nontamen mozzeta: item licere eidemprae- ferreinpectorecrucem, insignumhonoris; nontameneifas esse gradienti per vias populo benedicere. IV. Magni Prioris, Canonicorum aliorumque beneficiariorum tamsacrumacperpetuumiusesse, quamquopollentiiquiin aliis ecclesiis veraacpropria beneficia ecclesiastica possident; nequeinea Basilica quidquamprivilegiorumobtentuesse de- tractumdegermanabeneficiorum natura, eoquod illa a Ro-mano Pontifice per interpositampersonamconferri contigerit. Quareetiustitiamviolaretetactumiureiritum ederet, quisineiustacausacanonica, rite acompetentiauctoritate ecclesiastica recognita, vel sine beneficiarii renunciatione, huncdeturbaretebeneficii possessione, multoquedeteriusageretquiidembene- ficium alteri conferret. V. Inhisquaebonorum temporaliumadministrationem attin-gunt, servandasesse declaramus, etiamsi Prioratumvacare con- tigerit, fundationisacdotationisleges, quippequibuscavetur, vacationis tempore Prioris, potestatem in Thesaurarium trans- ferri. Deniquequumetiam clericorumephebeum Basilicae adie- ctumcuras Nostras in se converterit, gravibusidsuadentibus caussis, volumusacdecernimusinsuspenso esse facultatem quamanno MDCCCLXXXII feci musmagnoPriori, cuinimirumin- dulsimus, utin aedificiis ad Basilicampertinentibus collegiumconstitueret, inquopiereligiosequeinstituerentursubimme- diata SactaeSedispotestateclerici triginta famulatui Basilicae addicti. Hanc vero facultatem tamdiu in suspensoesse volumus, adeoque Collegium, si pateat, claudi et tamdiuclausummanere,

quamdiu leges, quibusillud regioporteat, praescriptaeetaNobisprobataesint, satisquecautumNobis fuerit de moderatorum acpraeceptorum sana doctrina et probitate. His ceita constitutis, nihil anceps autobscurumes sepoteritex iis quaespectantadecclesias

t i c a m i u r i s d i c t i o n e m i n B a r i e n s i Basilica S. Nicolai. — R e s t a t , ut u l t r o ea q u i s q u e p e r a g a t q u a e p a r t i b u s officii s u i c o n t i n e n t u r , p r a e s e r t i m v e r o q u i s a c e r d o t a l i p r a e s t a n t dignitate, c o n t e n d a t , p r o m p t a e o b e d i e n t i a e l a u d e e t of- f i c i i s e r v a n d i s t u d i o , ministerii s u i s a n c t i t a t e m e t a m p l i t u d i n e m a d a e q u a r e . — S a n e s i q u i s a d v e r s u s e a fecerit q u a e Litteris h i s c e Nostris constituta sunt, graviter delinquet contra debitam huic Sanctae Sedi obedientiam; graviori a u t e m se piaculo obstringe- ret, q u i a u d e r e t c o n t u m a x p r a e s c r i p t i s h i s c e N o s t r i s o b s i s t e r e , a p e r t e v e c o n t e m p t u Pontificiae auctoritatis, i m p a r e m e a m e s s e d i c e r e t r e b u s i u d i c a n d i s q u a e p r a e d i c t a e Basilicae e t Cleri r e - gimen spectant; d e m u m qui contenderet Sanctae Sedis prae- scripta et decreta, q u a e in hisce r e b u s versantur, alterius po- testatis, u t r a t a sint, a s s e n s u e t s a n c t i o n e i n d i g e r e . Scilicet q u i s - q u i s h a e c a g e r e t vel affirmaret, s c h i s m a t i c i s s e s e a c c e n s e r e t vel s c h i s m a t i s f a u t o r i b u s , a c m a n i f e s t o p r o d e r e t indicio s e s e h a e r e - ticas profiteri d o c t r i n a s . — E n i m v e r o c o n f i d i m u s fore, ut D e u s Nostras excipiens preces, hanc criminum labem a fidelibus cun- ctis a v e r t a t , m a x i m e v e r o a b a d m i n i s t r i s E c c l e s i a e s u a e , n e q u e sinat, u t e x e o t e m p l o r e l i g i o s i s s i m o , u n d e m a l o r u m r e m e d i a p e t u n t u r , n o v a i n f e r a n t u r v u l n e r a i n m a t r e m o m n i u m Eccle- s i a m , q u a e t o t i a m v u l n e r a a f i l i i s , i n h o s t e s c o n v e r s i s , accepit. I g i t u r q u a e c u m q u e h i s litteris d e c r e t a a c d e c l a r a t a s u n t , a b o m n i b u s ad q u o s pertinet servari v o l u m u s ac m a n d a m u s , nec n o t a r i , infringi e t i n c o n t r o v e r s i a m v o c a r i p o s s e , e x q u a v i s , licet privilegiata c a u s a , c o l o r e e t n o m i n e ; s e d p l e n a r i o s e t i n t e g r o s effectus s u o s h a b e r e , n o n o b s t a n t i b u s p r a e m i s s i s [et, q u a t e n u s o p u s sit, Cancellariae! A p o s t o l i c a e r e g u l i s , a l i i s q u e Apostolicis, e t i a m i n g e n e r a l i b u s a c p r o v i n c i a l i b u s conciliis editis; c o n s t i t u - tionibus, nec n o n quibusvis etiam confirmatione Apostolica vel q u a v i s alia f i r m i t a t e r o b o r a t i s s t a t u t i s , c o n s u e t u d i n i b u s a c p r a e - scriptionibus; quibus omnibus, perinde ac si de verbo ad ver- b u m h i s c e litteris i n s e r t a e s s e n t , a d p r a e m i s s o r u m effectum, specialiter et expresse d e r o g a m u s et derogatum esse volumus, c e t e r i s q u e i n c o n t r a r i u m facientibus q u i b u s c u m q u e . Datum R o m a e a p u d S. Petrum, A n n o Incarnationis Domi-

n i c a e Millesimo O c t i n g e n t e s i m o N o n a g é s i m o , S e x t o I d u s N o v e m - b r i s , P o n t i f i c a t u s N o s t r i a n n o XIII.

A. CARD. B I A N C H I PRO-DAT. M. CARD. L E D O C H O W S K I

VISA DE CVRIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS Loco s£ Plumbi Reg. in Secret. Brevium L

CVGNONIVS.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 23 (1890). Exact LF ranges of the separately hashed pdftotext -layout UTF-8 Unix derivative; Vatican OCR reconstruction, not original-print facsimile or collated transcription. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.